

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5088812-21.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES
SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO DISTRIBUÍDO EM 14-6-2024 COM EMENDA DA INICIAL, EXCLUINDO O PEDIDO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, PERMANCENDO O DE NATUREZA CÍVEL, PROTOCOLADA EM 16-7-2024. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E AFIRMANDO A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO, EM RAZÃO DA MATÉRIA, AO TEMPO DA EMENDA DA INICIAL.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 5ª Vara Federal, o SUSCITADO, para processar e julgar a lide objeto dos autos nº 50031191220244025120, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5088812-21.2024.4.02.5101 510014783657 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5088812-21.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES
SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2ª VF de Nova Iguaçu, em face da redistribuição do processo 50031191220244025120, distribuído em 14-6-2024, por decisão do Juízo da 5ª VF de São João de Meriti.

VOTO

Inicialmente, o processo foi distribuído para a 4ª VF de Nova Iguaçu, por se tratar de matéria previdenciária. Emendada a inicial, o pedido de concessão de benefício foi excluído, permanecendo apenas o pedido indenizatório por danos morais, o que levou o Juízo da 4ª VF de Nova Iguaçu a declarar sua incompetência absoluta.

Recebido o processo em redistribuição pela 5ª VF de São João de Meriti, em razão do endereço da autora foi determinada a redistribuição, destinando-o para a 2ª VF de Nova Iguaçu:

Trata-se de ação proposta por Angela Maria Vieira do Nascimento em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual pleiteia atualização de cadastro e/ou benefício.

Verifica-se que a parte autora tem endereço residencial na cidade de Nova Iguaçu/RJ, conforme informado na petição inicial (evento 1).

Diante da necessidade de consolidar em um único instrumento a competência territorial e material dos diversos Juízos, a Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 04/07/2024, estabeleceu, quanto à Região da Baixada Fluminense, o seguinte:

"Art. 4º A Região da Baixada Fluminense compreende as Subseções de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti e fica assim dividida:

[...]

II - a Subseção de Nova Iguaçu é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Japeri, Paracambi e Queimados;"

Quanto à fixação de competência material, a Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055 dispôs o seguinte:

"Art. 25. As Varas Federais do interior integrantes do grupo com competência cível, definida no art. 8º, IV, são as seguintes:

[...]

IV - 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Nova Iguaçu;

Art. 29. A competência em razão da matéria das varas federais da Região da Baixada Fluminense está assim distribuída:

[...]

II - Subseção Judiciária de Nova Iguaçu:

a) a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu detém competência cível;"

A presente demanda foi ajuizada em 14/06/2024.

Portanto, com fundamento nos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu detém competência absoluta para o processamento e o julgamento do presente feito.

Isso posto, declaro a incompetência deste Juízo e, por consequência, declino da competência na presente demanda em favor do Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Nova Iguaçu, devendo os presentes autos serem encaminhados com as homenagens de estilo.

Recebido o processo, o Juízo da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu suscitou o conflito de competência:

Trata-se de ação ajuizada em 14/6/2024, inicialmente distribuída ao juízo da 4ª Vara Federal de Nova Iguaçu, sendo redistribuído para a 5ª Vara Federal de São João de Meriti conforme a Resolução n.º TRF2-RSP-2021/00081.

Redistribuído o processo para esta 5ª Vara Federal de São João de Meriti, no dia 22/10/2024 foi proferido despacho declinando a competência para 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu em razão da Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055.

O Juízo da 4ª Vara Federal de Nova Iguaçu, que recusou a competência asseverou que só possui competência atinente à matéria previdenciária, justificando o declínio da competência para 5ª Vara Federal de São João de Meriti.

Relatado o necessário, decido.

A competência das varas federais no âmbito da 2ª Região era disciplinada pela Resolução n.º TRF2-RSP-2022/00099, de 25/11/2022, a qual passou por diversas alterações, sendo a mais recente promovida pela Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, de 4/7/2024, da Presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Atualmente, a fim de consolidar tais modificações, dita competência é definida pela Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, de 4/7/2024, da Presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Após a alteração promovida pela citada Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, em vigor desde 1º/8/2024, a competência territorial da Região denominada Baixada Fluminense ficou assim dividida, in verbis (grifo nosso):

Art. 4º A Região da Baixada Fluminense compreende as Subseções de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti e fica assim dividida:

I - a Subseção de Duque de Caxias é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, o município de Belford Roxo;

II - a Subseção de Nova Iguaçu é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Japeri, Paracambi e Queimados;

III - a Subseção de São João de Meriti é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Mesquita e Nilópolis.

Percebe-se não haver mais uma competência cível concorrente entre esta 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, a 5ª e a 6ª Varas Federais de São João de Meriti/RJ, com abrangência sobre os municípios de Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi, Queimados, São João do Meriti, Mesquita e Nilópolis.

*Todavia, o texto em questão é claro no sentido de que **não deve ser feita a redistribuição do acervo remanescente**, mesmo em relação aos processos recebidos do TRF2 e das Turmas Recursais. Assim, **somente a partir de 1º/8/2024 (data da entrada em vigor da Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055)** é que a competência cível concorrente perdeu o efeito, de tal forma que as demandas propostas até o dia imediatamente anterior (31/7/2024) devem seguir a regra de competência que até então vigorava, com base na aludida Resolução n.º TRF2-RSP-2022/00099.*

Assim, dada a incompetência deste juízo para conhecer do presente feito, salvo melhor juízo, a hipótese seria de competência da 5ª Vara Federal de São João de Meriti julgar o presente feito.

*Dessa forma, tenho que a decisão de declínio de competência proferida está equivocada e **SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA**, às Egrégias Turmas Recursais do Rio de Janeiro, com fulcro no art. 105, inc. I, “d”, da Constituição Federal, e arts. 66, inciso II, 951 e 953, todos do CPC/2015.*

Intimem-se.

Suspenda-se o feito até julgamento do presente conflito de competência.

O cerne da controvérsia é aplicabilidade ou não da competência estabelecida pela Resolução TRF2-RSP-2024/00055, que modificou a Resolução TRF2-RSP-2022/00099, segundo a data da distribuição do processo nº 50031191220244025120.

A distribuição do processo que deu origem a este conflito se deu em 14-6-2024, antes, portanto, da vigência da Resolução TRF-RSP-2024/00055. A pretensão, de caráter previdenciário, para que o INSS decidisse o processo administrativo em que se requereu a concessão de benefício perdeu o objeto e, em 16-7-2024, a autora desiste desse pedido, mas mantém o pedido de indenização por danos morais. Assim, a matéria a ser julgada nos autos principais deixou de ser previdenciária. A decisão de emenda da inicial para excluir o pedido de caráter previdenciário e de declínio foi proferida em 7-10-2024.

A questão da data da distribuição do processo não parece relevante para se definir a competência, porquanto houve emenda da inicial, permanecendo apenas o pedido de indenização por danos morais, matéria de natureza cível, mais de um mês após. A competência em razão da matéria, em princípio é inderrogável, nos termos do art. 62 do CPC. No entanto, a TRF2-RSP-2024/00055 não determinou a redistribuição do acervo remanescente, o que seria o caso do processo que originou este conflito, que permaneceria em uma vara especializada em matéria previdenciária, sem conter demanda dessa natureza.

Considerando que o processo deixou de ter matéria previdenciária, a data em que a parte autora emenda a inicial é relevante. Ou seja, em 16-7-2024, foi requerida a exclusão do pedido de natureza previdenciária, permanecendo apenas o de natureza cível e o processo foi redistribuído à 5ª Vara de São João de Meriti. Assim, correta a conclusão do juízo suscitante quando entende que a competência dessa 5ª Vara deve ser prorrogada em razão de ser processo remanescente na entrada em vigor da Resolução TRF2 2024/00055, o que se deu em 01/08/2024.

Assim se pronunciou corretamente o suscitante sobre a sucessão de alterações de competência selando o destino deste processo:

Após a alteração promovida pela citada Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, em vigor desde 1º/8/2024, a competência territorial da Região denominada Baixada Fluminense ficou assim dividida, in verbis (grifo nosso):

Art. 4º A Região da Baixada Fluminense compreende as Subseções de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti e fica assim dividida:

I - a Subseção de Duque de Caxias é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, o município de Belford Roxo;

II - a Subseção de Nova Iguaçu é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Japeri, Paracambi e Queimados;

III - a Subseção de São João de Meriti é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Mesquita e Nilópolis.

Percebe-se não haver mais uma competência cível concorrente entre esta 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, a 5ª e a 6ª Varas Federais de São João de Meriti/RJ, com abrangência sobre os municípios de Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi, Queimados, São João do Meriti, Mesquita e Nilópolis. (...)

*Todavia, o texto em questão é claro no sentido de que **não deve ser feita a redistribuição do acervo remanescente**, mesmo em relação aos processos recebidos do TRF2 e das Turmas Recursais. Assim, **somente a partir de 1º/8/2024 (data da entrada em vigor da Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055)** é que a competência*

cível concorrente perdeu o efeito, de tal forma que as demandas propostas até o dia imediatamente anterior (31/7/2024) devem seguir a regra de competência que até então vigorava, com base na aludida Resolução n.º TRF2-RSP-2022/00099.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 5ª Vara Federal, o SUSCITADO, para processar e julgar a lide objeto dos autos nº 50031191220244025120, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se as partes.

5088812-21.2024.4.02.5101

510014783656 .V19